

한 국 관 광 공 사 감 사

개선 요구

감 사 명 : 2017 국내지사(전북, 광주전남, 제주) 종합감사

제 목 : ●●●●● 관련 규정의 현행업무 반영 미흡

관계부서 : ○○○○지사

내 용

1. 업무개요, 관계법령 및 판단기준

공사 ○○○○지사는 ♡♡관광단지내에 관광객 이용편의를 위하여 대중제 골프장인 ♡♡(●●●●●)1)을 운영하고 있으며, ●●●●●과 관련된 공사 내부 규정으로 『♡♡♡♡♡이용약관』(2008.10.24., 규정 제1073호, 이하 ‘이용약관’이라 한다) 및 『●●●●● 운영규정』(2011.3.3., 규정 제1126호, 이하 ‘운영규정’이라 한다)이 있다.

위 이용약관 제1조에 의하면 본 약관은 당 클럽에 입장하는 모든 이용객에게 시설을 이용함에 있어서 생기는 필요한 모든 사항을 정함을 목적으로 하고 있고, 같은 이용약관 제2조에 따르면 모든 내장객은 당 클럽에 내장하는 본연의 목적이 명랑하고 질서있게 이루어질 수 있도록 하기 위하여 입장시에는 반드시 본 약관을 준수하도록 되어 있다.

그리고 위 운영규정 제1조에 의하면 이 규정은 한국관광공사 ●●●●● 운영에 관한 제반사항을 정하여 합리적이고 보다 효율적인 업무를 수행함을 목적으로 하고 있다.

1) ●●●●●의 홈페이지에서는 명칭을 ♡♡♡♡라고 소개하고 있음

2. 감사결과 확인된 문제

그런데 이번 감사기간(2017. 12. 4.~12. 8.) 동안 위 이용약관 및 운영규정에 대하여 검토한 결과, J J J J J의 현행 업무를 반영하지 못하였거나 현재 운영상황과 상이하게 규정되어 있는 등의 문제점이 발견되었는 바, 이에 대한 자세한 내용은 다음과 같다.

가. 이용약관의 경우

이용약관 제5조 제2항에 따르면 J J J J J은 외국인 및 ♣♣관광단지내 숙박시설을 이용하는 내장객에게 우선 이용의 기회를 줄 수도 있으며 그 외는 예약신청 순위에 따르도록 되어 있고, 제8조에 의하면 입장에 관한 요금은 경기보조자를 배치받아 티업한 후에는 환불되지 않고, 단, 티업한 후 기상악화 등 천재지변으로 인하여 경기진행이 불가할 시에는 공정거래위원회가 제정한 『골프장이용표준약관』이 정하는 바에 따라 요금을 환불하도록 되어 있다.²⁾

그러나 J J J J J 홈페이지 예약방법에 따르면 전화 또는 팩스로 예약할 시 외국인, 내국인, 인터넷회원 가입자 모두 예약신청순에 의한 우선배정으로 되어 있을 뿐, ♣♣관광단지내 숙박시설을 이용하는 내장객에게 우선 이용의 기회를 부여한다는 내용은 없다.³⁾

또한 입장에 관한 요금은 위와 같이 이용약관 및 J J J J J 홈페이지에는 티업한 후에는 환불되지 않고, 티업한 후 기상악화 등 천재지변으로 인하여 경기진행

2) J J J J J 홈페이지 이용방법의 요금부분을 살펴보면, 경기도우미(캐디)를 배치받고 컷 홀을 티업한 후에는 요금을 환불받을 수 없음. 단, 경기 중 악천후시에는 골프장 이용표준약관에 따라 환불하는 것으로 규정되어 있음

3) 감사기간 동안 ○○○○○○ 차장(담당업무: ○○○○○○ 운영 및 유관업무 실무 담당)에게 문의한 바에 따르면 실제로도 ♣♣관광 단지내 숙박시설을 이용하는 내장객에게 우선 이용을 부여하는 사례는 현재는 없다고 진술하였음

이 불가할 시에는 공정거래위원회가 제정한 골프장이용표준약관이 정하는 바에 따라 요금을 환불⁴⁾하도록 되어 있는 반면에 ○○○○○○ 프린트에 게시된 환불규정 안내판에는 경기보조자를 배치받아 티업한 후의 환불에 대한 내용이 없으며, 강설, 폭우, 안개 등 천재지변 또는 그 밖에 불가항력적인 사유로 입장에 관한 절차를 마친 이용자팀 전원이 경기를 마치지 못하게 된 경우에 대해서만 다음 [표]와 같이 이용 요금을 환불하는 것으로 되어 있다.

[표] 요금환불 규정

구 분	환불내용
2홀까지 그린을 마치지 못한 경우	전액 환불
3번째 홀부터	입장료 50% 환불
10번째 홀부터	입장료 100% 징수

즉, 요금환불에 관하여 이용약관이나 〰〰〰〰〰 홈페이지의 환불내용과 ○○○○○○ 프린트에 게시된 환불내용이 서로 상이한 것으로 확인되었다.

한편 위 이용약관 제4조에 의하면 약관은 프린트에 게시하며, 이용자에게 내용을 열람토록 권고하도록 되어 있으나, 현재 ○○○○○○은 이용약관을 게시하지 않고 있다.

4) 공정거래위원회의 「골프장이용표준약관」(표준약관 제10033호, 2016.10.10.개정) 제8조 제2항의 요금의 환불에 대한 규정 내용은 다음과 같음

제8조(요금의 환불) ② 강설, 폭우, 안개 등 천재지변 또는 그밖에 불가항력적인 사유로 입장에 관한 절차를 마친 이용자팀 전원이 경기를 마치지 못하게 된 경우에는 다음과 같이 이용요금을 환불한다.

1. 1번째 홀까지 경기를 마치지 못한 경우 : 이용요금 - 기본요금
2. 2번째 홀 이후 : (이용요금 - 기본요금) × {1-(기 이용한 홀 수/전체 홀 수)}

나. 운영규정의 경우

운영규정 제7조 제4호에 따르면 골프장 근무자는 지정된 근무복 외의 사복을 착용하고 근무하는 행위를 금지하고 있고, 제12조 제2항에 의하면 프런트에는 고객이 잘 볼 수 있는 장소에 입장료, 대여료 등 각종 요금 및 외국환 시세를 게시하도록 되어 있으며, 제16조 및 제17조는 프로샵 및 식당, 매점 등의 운영에 대한 사항을 규정하고 있다.

그러나 현재 ○○○○○○ 근무자에게는 지정된 근무자복이 별도로 있지 아니하고 자율복장으로 근무를 하고 있고, ○○○○○○ 프런트에는 각종 요금을 게시하고 있으나 외국환 시세를 게시하지 않고 있다. 또한 현재 ○○○○○○은 프로샵, 식당 및 매점에 대하여 이미 민간업체와 임대차계약을 체결하였기에 위 프로샵 등을 직접 운영하지 않고 있다.⁵⁾

이와 같이 이용약관 및 운영규정은 ○○○○○○ 현행 업무 및 운영상황과 맞지 아니하므로 위 이용약관 등을 현행화할 필요가 있다.

관계부서 의견

○○○○○지사 ○○○○○○은 이용약관 및 운영규정을 현재 운영상황에 맞게 개정하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 『ＪＪＪＪＪ이용약관』 및 『○○○○○○○ 운영규정』을 현재 운영상황에 맞도록 개정하시기 바랍니다. (개선)

5) ○○○○○○ 2층 식당(그릴) 및 매점(사모정 및 육모정)은 2013년 7월 10일부터 2018년 10월 15일까지, 프로샵은 2015년 5월 1일부터 2018년 4월 30일까지 임대차계약이 체결되어 있음